청렴계약 위반 관련 제재부과 기준(제11조, 제16조 관련)

1. 제재 부과 대상 행위

가. 관리원 공무원에 대한 금품·향응 등의 요구·약속과 수수 행위

1) 금품 : 물품, 유가증권, 숙박권, 회원권, 상품권, 입장권과 이에 준하는 것(금전 차용, 부동산 무상 대여, 5만 원 초과 경조금품 등 포함)

2) 향응 : 음식물, 골프 등의 접대 또는 여행, 관광, 교통, 숙박 등의 편의제공

3) 제외대상 : 행정안전부 공무원행동강령에 의한 예외사항

4) 기타 : 상대 공무원이 반환조치 하더라도 제재 부과

나. 알선·청탁을 통하여 관리원 발주 사업의 입찰·계약 관련 특정정보 제공을 요구하거나 받는 행위

1) 담당 공무원에게 입찰·계약과 관련하여 공식 절차에 따라 직접 요구하여 받는 경우는 제외

2) 다만, 1)의 경우에도 의사결정 과정에 있는 정보는 제공하거나 받을 수 없음

2. 제재 유형 "벌점" 산정 기준

가. 산정기준 : 위반 1회당 5점을 부과

나. 적용기간 : 청렴(실무)위원회의 벌점부과 확정일로부터 5년

다. 제재대상 : 제재부과 대상행위를 한 자가 소속한 사업자(미 계약업체 포함)

3. 제재 유형 "관련자 제재" 산정기준

가. "1. 제재 부과 대상 행위"의 모든 행위는 당사자 및 관련자(미 계약업체 포함) 퇴출

구분	제재기준	제재대상
금품・향응의 약속, 수수	퇴출	당사자 및 관련자 (미 계약업체 포함)
알선・청탁을 통한 계약・입찰 관련 정보 요구・수령		

나. 퇴출 시 당해 사업 투입인력에서 제외되며, 제재 부과가 확정된 날로부터 5년간 관리원 출입제한 및 관리원 사업 참여(비상주 포함) 불가